



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2084 - Disposición Prosum

VISTO:

El expediente EX-2026-01179274- -APN-DR#CNDC, caratulado “LAVENDER DUTCH BIDCO B.V. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2084)”.

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 2 de marzo de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 6 de enero de 2026 cuando esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS recibió la notificación de una operación de concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto del negocio de la fabricación, comercialización y distribución de productos de limpieza e higiene para el hogar, relacionados con: (i) cuidado del aire, (ii) cuidado de superficies, (iii) cuidado de la ropa y (iv) control de plagas (en adelante, “Negocio Essential Home”) por parte de fondos gestionados y/o asesorados por ADVENT INTERNATIONAL L.P. (“ADVENT”).

En la Argentina, la transacción da lugar a la adquisición del control indirecto y exclusivo por parte de ADVENT de RECKITT BENCKISER HEALTH ARGENTINA S.A. y RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A.

De acuerdo con las actividades desarrolladas por las partes, no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que se califica como de conglomerado.

Los instrumentos de la operación contienen cláusulas de restricción accesoria de confidencialidad, no captación, y no competencia, sin embargo, no hay objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. a) del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 2 de marzo de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que en Argentina implica la toma de control indirecta de RECKITT BENCKISER HEALTH ARGENTINA S.A. y de RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A. por parte de fondos gestionados y/o asesorados por ADVENT INTERNATIONAL L.P., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad del Contrato de Compra-venta de Acciones (el “SPA”) y el Acuerdo de Accionistas (el “SHA”) y fundó su petición en que información incluida en ellos es comercialización sensible sobre ambas partes, el Target y su funcionamiento.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados.

La parte notificante solicitó al presentar el F0, la dispensa de acompañar traducciones de (i) el Anexo 4.b) i) del SPA y sus anexos, (ii) el Anexo 4. b) vii) que demuestra la fecha de cierre de la Transacción; y (iii) el Anexo 5) a) iii) i) el estado financiero de ADVENT, debido a su falta de relevancia para el análisis realizado por la Comisión y su elevado costo.

Esta SCE le requirió a la parte que acompañe la traducción simple del documento que acredita la fecha de cierre, que luego, es acompañada con fecha 19 de febrero de 2026.

Con fecha 27 de enero de 2026¹ la parte notificante también solicitó la exención de presentar la traducción pública del Anexo 4.ii) el SHA y sus anexos; y del Anexo 1.d) de la legalización y de la apostilla del poder, debido a su falta de relevancia para el análisis por la autoridad y su elevado costo.

Esta SCE considera suficiente la traducción de las secciones relevantes presentados para el análisis de la operación notificada y por ello se la dispensa de acompañar la traducción pública de la totalidad del Anexo 4.b) i) del SPA y sus anexos, del Anexo 5) a) iii) i) el estado financiero de ADVENT, del Anexo 4.ii) el SHA y sus anexos; y del Anexo 1.d) de la legalización y de la apostilla del poder.

La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que en Argentina implica la toma de control indirecta de RECKITT BENCKISER HEALTH ARGENTINA S.A. y de RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A. por parte de fondos gestionados y/o asesorados por ADVENT INTERNATIONAL L.P., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto del Contrato de Compraventa de Acciones (el “SPA”) y el Acuerdo de Accionistas (el “SHA”), considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4°.- Dispénsese a LAVENDER DUTCH BIDCO B.V. de acompañar la traducción pública de la totalidad del Anexo 4.b) i) del SPA y sus anexos, del Anexo 5) a) iii) i) el estado financiero de ADVENT, del Anexo 4.ii) el SHA y sus anexos; y del Anexo 1.d) de la legalización y de la apostilla del poder, suscripta por traductor público matriculado en la República Argentina, considerando suficiente la traducción simple de las secciones relevantes acompañada.

ARTÍCULO 5°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-21277416-APN-DNCE emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a LAVENDER DUTCH BIDCO B.V.

ARTÍCULO 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 9°.- Archívese.

1 La presentación efectuada el 26 de enero de 2026 fuera del horario hábil.



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2026-01179274- -APN-DR#CNDC, caratulado “LAVENDER DUTCH BIDCO B.V. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2084)”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica celebrada en el extranjero y notificada consiste en la adquisición, por parte de fondos gestionados y/o asesorados por ADVENT INTERNATIONAL L.P. (“ADVENT”), del control exclusivo sobre el negocio de fabricación, comercialización y distribución de productos de limpieza e higiene para el hogar de RECKITT BENCKISER GROUP PLC (“RECKITT”), vinculado con: (i) cuidado del aire, (ii) cuidado de superficies, (iii) cuidado de la ropa y (iv) control de plagas (en adelante, el “Negocio *Essential Home*”). En Argentina, la operación implica la toma de control de RECKITT BENCKISER HEALTH ARGENTINA S.A. y RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A. por parte de ADVENT.
2. La vendedora, RECKITT BENCKISER GROUP PLC (“RECKITT”) conservará una participación accionaria minoritaria indirecta del 30% sobre el Negocio *Essential Home*, que no le confiere control competitivo.¹
3. ADVENT es una compañía de inversión dedicada a la adquisición de participaciones accionarias y a la gestión de fondos de inversión en diversos sectores, entre los que se incluyen la salud, la industria, la tecnología, el comercio minorista, el consumo y el ocio, y los servicios empresariales y financieros. Tiene actividad económica en el país a través de las empresas subsidiarias que se detallan en la Tabla 1.
4. RECKITT BENCKISER HEALTH ARGENTINA S.A. se dedica al comercio mayorista de productos farmacéuticos (incluye la venta de medicamentos y kits de diagnóstico como pruebas de embarazo, hemoglucotest, vacunas, etc.) y RECKITT BENCKISER

¹ La notificante informa que RECKITT, en lugar de recibir una contraprestación en efectivo por el Negocio *Essential Home*, mantendrá una participación del 30% de manera indirecta a través de LAVENDER DUTCH TOPCO B.V., que posee el 100% de las acciones de las empresas compradoras creadas para esta operación. Asimismo, ADVENT, a través de los compradores, y RECKITT, celebraron un acuerdo de accionistas sobre LAVENDER DUTCH TOPCO B.V., a través del cual ADVENT podrá designar hasta siete (7) directores y RECKITT podrá designar hasta tres (3). El directorio de LAVENDER DUTCH TOPCO B.V. adoptará sus decisiones por mayoría simple, salvo en relación con ciertas materias reservadas estándar respecto de las cuales RECKITT contará con derechos de veto, que no incluyen el plan de negocios, el presupuesto, el nombramiento o remoción de la alta gerencia, ni inversiones relevantes; incluso mediante disposiciones relativas al quórum, de manera que su participación accionaria no le confiere control sobre el objeto de la operación.

ARGENTINA S.A. tiene como actividad principal la fabricación de preparados de limpieza, pulido y saneamiento.

- 5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 31 de diciembre de 2025,² y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 6 de enero de 2026.³

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

- 6. El 6 de enero de 2026, LAVENDER DUTCH BIDCO B.V (“LAVENDER”) notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 (LDC).
- 7. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
- 8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.
- 9. El 8 de enero de 2026 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCION NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
- 10. El 19 de febrero de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
- 11. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 19 de febrero de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 12. La operación notificada en Argentina implica la adquisición del control exclusivo e indirecto de RECKITT BENCKISER HEALTH ARGENTINA S.A. y de RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A., por parte de ADVENT.
- 13. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad económica que desarrollan en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

² Conforme la documentación agregada en el orden 10 mediante IF-2026-01163074-APN-DR#CNDC (Escritura de transferencia de acciones)

³ Ver Formulario F0 acompañado mediante IF-2026-01170379-APN-DR#CNDC el 6 de enero de 2026 (presentado el 5 de enero de 2026 fuera del horario hábil).

Empresa	Actividad económica
Grupo comprador	
PRISMA MEDIOS DE PAGO	Emisión y procesamiento de pagos.
PAYWAY S.A.U.	Emisión de tarjetas de compra y/o crédito.
NEWPAY S.A.U.	Procesamiento de pagos.
ARPROP S.A.	Compra, venta y alquiler de propiedades.
GTM ARGENTINA COMERCIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.	Compra, venta y/o fabricación de productos químicos.
MORPHO DE ARGENTINA S.A.	Tecnologías de identificación y seguridad digital.
NUVEI AR 2 S.A.	Servicios de procesamiento de pagos.
GHL ARGENTINA S.A.S.	Operadora hotelera de terceros en América Latina.
MCAFEE CONSUMER ARGENTINA S.R.L.	Proveedor de software de seguridad informática.
NCS MULTISTAGE ARGENTINA S.R.L.	Proveedor de servicios como proveedor independiente líder de productos de mangas deslizantes (sliding-sleeve) y servicios relacionados para la industria del petróleo y gas.
NIELSEN IQ SOUTH AMERICA S.R.L.	Proveedor integral de datos, analítica e información estratégica para minoristas y marcas a nivel global.
SEEDTAG ADVERTISING ARGENTINA S.R.L.	Proveedor de soluciones de publicidad contextual.

TKE ELEVADORES ARGENTINA S.A.	Fabricante global y proveedor de servicios de mantenimiento de ascensores para pasajeros y de carga, escaleras mecánicas y pasillos móviles, puentes de embarque de pasajeros y plataformas y escaleras elevadoras.
TIGRE-ADS ARGENTINA S.R.L.	Proveedor de soluciones de construcción civil y tratamiento de agua.
TIGRE ARGENTINA S.A.	Proveedor de soluciones de construcción civil y tratamiento de agua.
TIGRE CHACO S.A.	Proveedor de soluciones de construcción civil y tratamiento de agua.
INNIO SUCURSAL ARGENTINA	Producción de motores de gas alternativo para generación de energía y accionamiento mecánico/compresión de gas.
BRAMMER LTD	Proveedor de productos y servicios de mantenimiento, reparación y revisión industrial (MRO).
ROHM	Proveedor de productos químicos para metacrilato a nivel global.
BIODURO SUNDIA	Investigación y desarrollo por contrato en ciencias de la vida.
ALLIED	Productos tecnológicos, incluyendo servicios en los segmentos de teléfonos móviles, juegos, imagen y TI.
ENVALIOR (NEGOCIO DE DMS LANXESS)	Fabricante y proveedor de polímeros termoplásticos de ingeniería de alto rendimiento.
IRCA	Productor de chocolates semiacabados, ingredientes de panadería y helados para vender a clientes empresariales.

MAXAR	Empresa de tecnología espacial especializada en la fabricación de satélites de comunicaciones, observación terrestre, radar y servicio en órbita.
PACVUE	Plataforma de software de comercio electrónico.
PARFUMS DE MARLY	Marca de perfumes y fragancias.
PROMETHEUS	Proveedor global de soluciones de software de gestión de activos empresariales para plantas e instalaciones.
SIESA	Proveedor de planificación de recursos empresariales.
SKALA	Marca de cuidado capilar.
SUVEN-COHANCE	Empresa biofarmacéutica que se centra en ofrecer servicios de desarrollo por contrato y fabricación a empresas farmacéuticas externas, para la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos y productos farmacéuticos.
ULTRA	Proporciona soluciones diseñadas por aplicaciones para entornos de defensa, seguridad, detección crítica y control.

Objeto

RECKITT BENCKISER HEALTH ARGENTINA S.A.	Comercio mayorista de productos farmacéuticos (incluye la venta de medicamentos y kits de diagnóstico como pruebas de embarazo, hemoglucotest, vacunas, etc.)
RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A.	Fabricación de preparados de limpieza, pulido y saneamientos.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante en el presente expediente.

14. De acuerdo con las actividades desarrolladas por las partes, no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la presente operación puede

clasificarse como de conglomerado.

15. Cabe aclarar que, en abstracto, podría considerarse una relación de tipo vertical entre la empresa del grupo comprador SUVEN-COHANCE, que ofrece servicios de desarrollo por contrato y fabricación para la producción de ingredientes activos y productos farmacéuticos, y la empresa objeto RECKITT BENCKISER HEALTH ARGENTINA S.A., dedicada al comercio mayorista de productos farmacéuticos (que incluye la venta de medicamentos y kits de diagnóstico como pruebas de embarazo, hemoglucotest, vacunas, etc.). No obstante, de la información aportada surge que no existen vinculaciones comerciales entre ambas empresas. En ese marco, no se verifica una relación de insumo-cliente entre los servicios de desarrollo por contrato y fabricación (que típicamente son contratados por el titular del producto/fabricante) y la actividad de comercio mayorista, ni se registran vinculaciones comerciales actuales entre ambas empresas. Por ello, no se identifican efectos verticales relevantes derivados de la operación.
16. En virtud de lo expuesto, con motivo de la presente operación no cabe esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia, ya que no se verifican relaciones de tipo horizontal o vertical, tratándose de una operación de conglomerado sin la posibilidad de restringir la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.
17. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

18. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE advierte en el contrato de Transferencia de Acciones:
19. En el artículo 13.5 y 13.6, la Cláusula de “NO CAPTACIÓN” por el cual cada Vendedor y cada Comprador, respectivamente, se obliguen frente a los otros a que, durante el período de 24 meses contado desde la fecha de finalización, no harán que cada miembro, solicite conscientemente los servicios de un empleado del otro o intenten atraer para que dejen el empleo, o asistir o procurar el empleo del otro.
20. En el Art. 13.1 se advierte la Cláusula de “NO COMPETENCIA” por la cual cada Vendedor se obliga frente a cada Comprador a no competir, y a procurar que cada miembro del Grupo Retenido no compita, directa ni indirectamente, lleve a cabo, participe en, ni tenga de ningún otro modo interés alguno en ningún Negocio Restringido durante el período que comienza con la fecha de cierre y termina 24 meses después. Cualquier "Negocio Restringido" queda definido como la distribución, venta, y/o comercialización de un producto en un Territorio del Negocio que compita con un Producto del Negocio (productos vendidos por el Grupo de Vendedores a la fecha de este Acuerdo) distribuido, vendido, y/o comercializado en ese mismo Territorio del Negocio (establecido en el anexo 12 de la SPA).
21. También en el Art. 28.3. se advierte la Cláusula de No Captación de Personal por el cual el Accionista RECKITT se obliga frente al Accionista ADVENT y a la Sociedad a que, mientras el Accionista RECKITT sea parte del presente Acuerdo y por un período de doce (12) meses con posterioridad, sin el consentimiento previo y por escrito del Accionista ADVENT, procurará que cada Afiliada del Accionista RECKITT no, solicite

de manera consciente los servicios de un empleado de la otra, o intente inducir a abandonar el empleo del Grupo a un empleado con efecto desde la Fecha de Cierre, ni que asista en o procure la contratación por cualquier otra persona de ningún empleado de los denominados “Restringidos” del Grupo.

22. Las cláusulas restrictivas de la competencia deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia. En este contexto es en el cual deben analizarse los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, considerando los mercados geográficos y de producto afectados por la operación notificada.
23. En este caso, según se ha expuesto en la sección precedente, esta DNCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada, no existiendo objeciones que formular a las referidas cláusulas

IV CONCLUSIONES

24. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“Las Concentraciones de conglomerado”*, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
25. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la LDC, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
26. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la LDC, autorizar la operación de concentración económica notificada, que en Argentina implica la toma de control de RECKITT BENCKISER HEALTH ARGENTINA S.A. y de RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A. por parte de fondos gestionados y/o asesorados por ADVENT INTERNATIONAL L.P. en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2084 - Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.